



ACUERDO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (BNPHU) Y EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN).

De una parte. La **BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (BNPHU)**, institución pública del Estado dominicano, creada el 28 de febrero del año 1971, y la Ley 263 de fecha 25 de noviembre del año 1975, modificada por las leyes 41-00, del año 2000, que crea el Ministerio de Cultura y 502-08, del año 2008, del Libro y Bibliotecas, con el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No.401-03133-7, con su domicilio social en la Av. César Nicolás Penson No. 91, Plaza de la Cultura, de esta ciudad, de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representada por su director general, **LIC. RAFAEL PERALTA ROMERO**, dominicano, mayor de edad, periodista y funcionario público; portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0116099-2, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, quien en lo adelante del presente acuerdo se denominará LA PRIMERA PARTE, por su propio nombre o **BNPHU**; y de la otra parte el **ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "AGN"**, institución pública del Estado dominicano, creada por la ley 912 de fecha 23 de mayo del 1935, derogada por la ley 481-08 del 11 de diciembre del año 2008, debidamente representada por su director general, **DR. ROBERTO CASSÁ BERNALDO DE QUIRÓS**, dominicano, mayor de edad, historiador, funcionario público, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-001-0172565-3, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, quien en lo adelante del presente acuerdo se denominará LA SEGUNDA PARTE, por su propio nombre **"AGN"**,

PREÁMBULO

CONSIDERANDO: La Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) "es la biblioteca central del Estado dominicano", su misión es "recopilar, registrar, organizar, preservar y facilitar la difusión y acceso a la producción bibliográfica e intelectual dominicana, originada dentro y fuera del país, y articular técnica y metodológicamente la Red Nacional de Bibliotecas Públicas".

CONSIDERANDO: La **BIBLIOTECA NACIONAL**, en conformidad con lo establecido en el artículo 15, letra g de la Ley 502-08 del Libro y Bibliotecas, ha venido asumiendo la responsabilidad de asistir y dirigir, en coordinación con el Ministerio de Cultura, la capacitación y educación continuada de los trabajadores y personal bibliotecario de las bibliotecas integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas, especialmente los que laboran en la Red de Bibliotecas Públicas.





CONSIDERANDO: Que el artículo 15 de la Ley 481-08, que instituye la Ley General de Archivo de la República Dominicana, consigna lo siguiente: **El Archivo General de la Nación** es la entidad encargada de reunir, organizar y preservar el patrimonio documental producto de la gestión del Estado y de la acción privada, con el fin de facilitar a la comunidad nacional el acceso a la información política, administrativa, jurídica e histórica, contribuyendo a resguardar los derechos y responsabilidades adquiridos por el Estado y la ciudadanía y aportando a la construcción de un ordenamiento democrático y al desarrollo cultural del país.

CONSIDERANDO: **El Archivo General de la Nación** es la principal institución archivística del país, donde se custodian documentos que datan de la fundación de la República y otros heredados de la época colonial, que forman una parte significativa del patrimonio documental dominicano. Además, como Archivo General, le corresponde la protección de todo tipo de documentos de origen público y privado de interés para la memoria cultural e histórica nacional.

CONSIDERANDO: Que la propia Ley 502-08, Ley del Libro y Bibliotecas, designa en su artículo No. 29 a la Biblioteca Nacional, como la Biblioteca Central del Estado dominicano y le atribuye la responsabilidad de atención técnico- metodológica de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, lo cual incluye ser parte activa en la capacitación y educación continuada del personal que labora en las bibliotecas públicas.

CONSIDERANDO: Que el **Archivo General de la Nación** tiene como misión conservar y organizar todos los documentos, expedientes y registros que procedan de los archivos de las diversas oficinas y dependencias del Estado dominicano, que tengan valor histórico, así como crear, desarrollar y administrar el Registro Nacional de todos los archivos.

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: OBJETO DEL ACUERDO.- Con la finalidad de concretar la cooperación de ambas instituciones para facilitar el intercambio de publicaciones, libros, informaciones, capacitación en el área de Bibliotecología y Archivística, y asistiendo a la compatibilidad de sus sistemas de gestión bibliotecario mediante el establecimiento de un conjunto de especificaciones que serán empleadas para asegurar que la información intercambiada pueda ser entendida por los sistemas y de esta manera se presten a la ciudadanía servicios con calidad, accesibles, transparentes, seguros y oportunos, garantizando, además, una debida observancia de la confidencialidad de la información y la preservación de un correcto tratamiento de datos.

SEGUNDO: AMBAS PARTES se comprometen a unir esfuerzos para facilitar el intercambio de la información de servicios de consulta en línea y las especificaciones generales de los aplicativos utilizados en la interoperabilidad de acuerdo con las siguientes características:



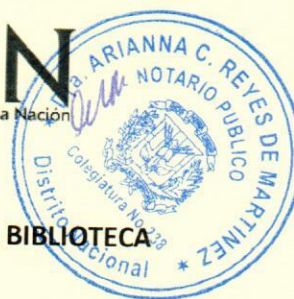


- ❖ Las características técnicas de los datos a intercambiarse en apego al presente acuerdo serán los establecidos en la NORTIC A4:2015 aprobada por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información (OGTIC) y sus posibles modificaciones.
- ❖ Facilitar el acceso a la información contenida en las bases de datos, sistemas de gestión bibliotecarios y recursos digitalizados, mediante los enlaces, formatos y protocolos que se establecen en este acuerdo, y en cumplimiento de las disposiciones sobre derechos de autor.
- ❖ Ambas instituciones deberán especificar los aplicativos utilizados en la interoperabilidad, con el objetivo de otorgar credenciales de acceso mediante un único usuario que interactuará con la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación.
- ❖ LAS PARTES interactuarán mediante el sistema de gestión bibliotecario, que proporcionará un conjunto de datos solicitados, permitiendo además el intercambio de datos entre diferentes plataformas.

TERCERO: COMPROMISOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN: La BNPHU se compromete a lo siguiente:

- Desarrollar e incrementar el canje de aquellas publicaciones que resulten del interés del AGN y la BNPHU.
- Donar los ejemplares de las publicaciones monográficas y periódicas que la BNPHU edite, en cumplimiento de las regulaciones legales correspondientes.
- Brindar apoyo, asistencia técnica y orientación en sistemas automatizados de bibliotecas, especialmente en el SGB-“Koha”, así como en otros temas, a solicitud del AGN.
- Ofrecer facilidades al AGN en el uso de los salones de la BNPHU para la celebración de eventos que el mismo auspicia, previa coordinación con la División de Eventos y Protocolos de la BNPHU, quien tiene a su cargo la asignación de estos.
- Crear de manera recíproca los **LINKS** de las instituciones contratantes, dentro de cada uno de sus respectivos portales digitales, facilitando con ello el acceso de los ciudadanos a las informaciones contenidas en los mismos.
- Brindar al AGN la posibilidad de que su personal participe en los cursos especializados que se brinden en el Departamento de Capacitación en Bibliotecología (DECABI), mediante acuerdo de cooperación entre las partes y de igual forma solicitar al AGN conceda facilidades para que el personal de la BNPHU participe en los cursos que ellos organizan sobre estos temas.





CUARTO: EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION se compromete frente a **LA BIBLIOTECA NACIONAL** a lo siguiente:

1. Desarrollar e incrementar el canje de aquellas publicaciones que resulten del interés tanto de la BNPHU como del AGN.
2. Donar ejemplares de las publicaciones que el AGN edita, en cumplimiento de las regulaciones legales correspondientes.
3. Donar obras dominicanas que se encuentran en el AGN y de las cuales poseen ejemplares que exceden a su política de desarrollo de colecciones y que no están representadas en los fondos de la Biblioteca Nacional, con el objetivo del complementar sus colecciones patrimoniales.
4. Brindar apoyo, asistencia técnica y orientación en el desarrollo de bibliotecas digitales.
5. Brindar asesoría para la restauración de documentos patrimoniales de acuerdo a las visitas que realiza la Red de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional a las bibliotecas públicas del territorio nacional.
6. Colaborar en la digitalización de documentos de interés de ambas instituciones, siempre que los proyectos definidos en los planes estratégicos y operativos del AGN así lo permitan.
7. Brindar a la Biblioteca Nacional la posibilidad de que su personal técnico participe en los cursos sobre Archivística, Conservación de Documentos, Catalogación y Gestión Documental, que organiza el Archivo de la Nación.



QUINTO: VIGENCIA: Este Acuerdo de Cooperación e Intercambio entrará en vigor a partir de su firma y tendrá una duración de **dos (02)** años, a menos que una de las partes notifique a la otra por escrito, con sesenta (60) días de antelación, su intención de terminar este Acuerdo.

SEXTO: MODIFICACIONES. LAS PARTES convienen que los términos del presente convenio podrán ser modificados o renovados por decisión expresa de **AMBAS PARTES** mediante adenda, las cuales formarán parte integral de este convenio, si se presentaran nuevas oportunidades de colaboración e intercambio.

SÉPTIMO: DESIGNACIÓN DE ENLACE: La **BIBLIOTECA NACIONAL** designa al señor Julio César Morel, **encargado de la Red de Bibliotecas Públicas**, será responsable de dar el debido seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el presente acuerdo, y de conocer y



resolver los asuntos derivados de su aplicación. **El ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN** designa a la señora Izaskun Herrojo, **encargada del departamento Hemeroteca-Biblioteca**, para los mismos efectos, quedando ambas partes facultadas para sustituir a sus representantes cuando lo consideren conveniente, notificándolo por escrito a la parte que corresponda.

PÁRRAFO: NO RELACIÓN LABORAL. Las partes acuerdan que las obligaciones contenidas en el presente acuerdo y su posterior ejecución no generarán ningún tipo de relación laboral entre ellas; reconociendo que no existe entre las partes ningún tipo de relación de subordinación o dependencia entre ellas.

OCTAVO: ALCANCE DEL CONVENIO: Ninguna de las disposiciones de este acuerdo debe ser interpretada de manera restrictiva ni debe excluir la posibilidad de desarrollar futuros proyectos no mencionados en este documento.

NOVENO: LAS PARTES están exentas de toda responsabilidad por daños y perjuicios que puedan derivarse del incumplimiento total o parcial de este **convenio**, debido a caso fortuito o fuerza mayor, fuera del dominio de la voluntad de las partes y que no pueda preverse o aun en tal caso no pueda evitarse.

PÁRRAFO. LAS PARTES, de común acuerdo, determinarán las actividades que requieran inversiones, remuneraciones o gastos operativos, así como los montos correspondientes. Para las actividades que requieran inversiones se elaborarán proyectos específicos y las obligaciones en que incurran las partes como resultado del presente acuerdo estarán sujetas a las decisiones de sus respectivos titulares, según la disponibilidad de fondos y de conformidad con las normas referentes a asuntos de función pública, compras y presupuestos.

DÉCIMO: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. A requerimiento de cualquiera de LAS PARTES, las mismas convienen no divulgar a terceros la "Información Confidencial" que reciba de la otra. Para efectos del presente CONVENIO, "Información Confidencial" comprende toda la información suministrada o divulgada por cualquiera de las partes, ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o por cualquier otro medio.

DÉCIMO PRIMERO: SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. LAS PARTES acuerdan que la información intercambiada será utilizada exclusivamente para el desarrollo de las funciones propias de sus respectivos ámbitos de competencia. En tal sentido, la información, datos y software proporcionados por la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación se regirán por los criterios y términos legales de Derecho de autor y propiedad intelectual.



PÁRRAFO: INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN. Cada una de LAS PARTES será responsable de la integridad de la información que reposa en su respectiva base de datos y que será compartida producto de este Acuerdo. Asimismo, de las políticas de uso, medidas que permitan el resguardo y protección de su información correspondiente aviso y notificación a la otra parte para su consideración y acatamiento.

DÉCIMO SEGUNDO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. En caso de presentarse cualquier divergencia en la interpretación del convenio, o en la solución de cualquier controversia que se derive del mismo, serán resueltos de común acuerdo por las partes, haciendo constar por escrito las decisiones que se tomen.

DÉCIMO TERCERO: Para la ejecución del presente convenio interinstitucional, las partes hacen elección de domicilio en sus respectivas direcciones indicadas al comienzo del presente acuerdo.

HECHO Y FIRMADO, en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes, en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

Por LA BIBLIOTECA NACIONAL
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

Por EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Lic. RAFAEL PERALTA ROMERO
Director General

Dr. ROBERTO CASSÁ BERNALDO DE QUIROS
Director General

Yo, Dra. Arianna C. Reyes de Martínez, abogado notario público de los del número para esta jurisdicción, matriculado en el Colegio Dominicano de Notarios con el número 238, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que figuran en el presente documento fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente, por los señores **RAFAEL PERALTA ROMERO y ROBERTO CASSA BERNALDO DE QUIROS**, manifestándome, al mismo tiempo, dichos señores, que esas son las firmas que ellos acostumbran a usar en todos los actos de su vida pública y privada. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

NOTARIO PÚBLICO

